P U T U S A N

Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Sahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Gang. Merpati Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Bornok Simanjuntak, SH., MH., Irvan JM. Simatupang, SH., MH., Buha P. Siburian, SH., Lasma Sinambela., SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 berkantor di Jl. Pembangunan No. 56 Medan-Binjai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Sahputra bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
   - 5 (lima) plastic klip kecil kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi BK 6364 AAI;

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Bagus Sahputra pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat itu Terdakwa dan Candra (belum tertangkap) mendapatkan telepon pesanan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Candra (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu untuk diantar ke Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, sesampainya disana Terdakwa langsung melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada sorang laki-laki dan Terdakwa menerima uang tersebut kemudian pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi dan langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/1.1.2/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan/pemeriksaan/penaksiran barang berupa: 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan dari Bagus Sahputra, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 1164/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Bagus Sahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bagus Sahputra pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat itu terdakwa dan Candra (belum tertangkap) mendapatkan telepon pesanan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Candra (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu untuk diantar ke Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, sesampainya disana Terdakwa langsung melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada sorang laki-laki dan Terdakwa menerima uang tersebut kemudian pada saat terdakwa memberikan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi dan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah plastic klip kecil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/1.1.2/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan/pemeriksaan/penaksiran barang berupa: 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan dari Bagus Sahputra, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 1164/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Bagus Sahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli dan memesan narkotika 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut, saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Candra dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Freddy Haposan Sinaga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli dan memesan narkotika 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut, saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Candra dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya bernama Candra mendapatkan telepon pesanan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) kemudian Candra memberikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diantar ke Jalan Bunga Raya;

- Bahwa sesampainya dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli dan ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Candra dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 5 (lima) plastic klip kecil kosong;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi BK 6364 AAI

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 1164/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Bagus Sahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan temannya bernama Candra mendapatkan telepon pesanan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Candra memberikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diantar ke Jalan Bunga Raya;
- Bahwa benar sesampainya dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli dan ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Candra dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Bagus Sahputra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Bunga Raya Gg. Bersama Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan temannya bernama Candra mendapatkan telepon pesanan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Candra memberikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diantar ke Jalan Bunga Raya, dan sesampainya dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli dan ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamine), 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 6364 AAI dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Candra dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 1164/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Bagus Sahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah diuraikan pada pertimbangan di atas dan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, hal mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 5 (lima) plastic klip kecil kosong, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi BK 6364 AAI, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Sahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 5 (lima) plastic klip kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi BK 6364 AAI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)